



PUTUSAN
Nomor 3110 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA, diwakili oleh Dr. Andi Harun, selaku Walikota Samarinda, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 28, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. H. Hero Mardanus, S., MT. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda serta Advokat, beralamat di Lantai II, Gedung Balai Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 82, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARIA JOSEF WONG, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2, RT 005, RW 000, Kelurahan/Desa Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Parnando P. Pardosi, S.H., Advokat pada *Law Office Pardosi & Partners*, beralamat di Rukan Citra Sentosa Mandiri, Blok AN, Nomor 1, Desa/Kelurahan Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022;
Termohon Kasasi;

D a n

1. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 2, Kelurahan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3110 K/Pdt/2024



Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur;

**2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA
SAMARINDA**, beralamat di Jalan H. Moh. Ardans, Nomor
2, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda
Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1050 (dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28), seluas 5.061 m², atas nama Maria Josef dahulu Wong Lai Kwan, yang terletak di Desa/Kelurahan Karang Asam Ilir (dahulu Karang Asam), Kecamatan Sungai Kunjang (dahulu Samarinda Ulu), Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah Kosong/Taman (dahulu: Samsiah),
Barat : Jalan Slamet Riyadi (dahulu Jalan Suropati),
Timur : Sungai Mahakam,
Selatan : Taman Bebaya Samarinda (dahulu Anang Bin Achmad);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil atas tanah Penggugat sebesar Rp140.397.201.000,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3110 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil atas pembongkaran 2 (dua) buah Gudang milik Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Pihak Penggugat tidak lagi sebagai pemegang hak atas tanah sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*legal standing*);
2. Pengajuan gugatan terkait kepemilikan hak atas tanah dari lahan yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh pihak Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
3. Pengajuan gugatan ganti rugi kepada pihak Tergugat I adalah gugatan yang salah sasaran;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan tidak jelas/kabur (*exceptio obscur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi kewenangan absolut;
4. Gugatan Penggugat daluwarsa/lewat waktu (*rechts verwerking*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat II tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Samarinda dengan Putusan Sela Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Smr, tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Smr, tanggal

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3110 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1050 (dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28), seluas 5.061 m², atas nama Maria Josef dahulu Wong Lai Kwan, yang terletak di Desa/Kelurahan Karang Asam Ilir (dahulu Karang Asam), Kecamatan Sungai Kunjang (dahulu Samarinda Ulu), Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah Kosong/Taman (dahulu: Samsiah),
Barat : Jalan Slamet Riyadi (dahulu Jalan Suropati),
Timur : Sungai Mahakam,
Selatan : Taman Bebaya Samarinda (dahulu Anang Bin Achmad);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil atas tanah Maria Josef sejumlah Rp17.713.500.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 143/Pdt/2023/PT SMR, tanggal 26 September 2023;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3110 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/KAS/2023/Pdt.Smr *juncto* Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi yang semula sebagai Pihak Tergugat I/Pembanding dalam Perkara *a quo* selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili kasasi atas perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan Putusan Kasasi yang lebih tepat dan adil dengan amar putusan yang dapat membebaskan Pemerintah Kota Samarinda (Pemohon Kasasi/Tergugat I) dari hukuman untuk memberikan ganti rugi yang pantas kepada Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) sebagai konsekuensi atas Kegiatan Pembongkaran Bangunan dan Pembebasan Lahan pada Tahun 1995 yang dahulu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat II);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3110 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun apabila Permohonan di atas tidak dapat dikabulkan, maka Pemohon Kasasi memohon agar setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dapat memutuskan agar Pembebanan Ganti Kerugian kepada Para Penggugat agar dibebankan secara tanggung renteng antara Pemohon Kasasi/Pihak Tergugat I dengan Pihak Tergugat II;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 20 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti tanah milik Penggugat rusak dan ditinggalkan begitu saja oleh Tergugat I dan Tergugat II pasca melakukan penambangan, sehingga lahan milik Penggugat seluas kurang lebih 2 (dua) hektar tidak dapat digunakan maksimal karena lahan tersebut sudah berlubang sedalam 15 meter dan terisi air yang mengandung keasaman yang sangat tinggi, disamping itu lahan Penggugat lainnya sekitar 20 hektar juga rusak karena digunakan Tergugat I dan Tergugat II untuk hauling, penumpukan batu bara, mess dan jalur transportasi dari tambang ke Pelabuhan/Jetty, padahal semestinya Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab untuk melakukan penghijauan dan penutupan lubang kerukan batu bara atau melakukan reklamasi;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3110 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah meninggalkan begitu saja lahan Penggugat dalam keadaan rusak tanpa melakukan reklamasi yang menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

- Bahwa oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi dan membayar sisa pembayaran fee yang belum dibayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMERINTAH KOTA SAMARINDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH KOTA SAMARINDA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3110 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3110 K/Pdt/2024